



Nr. 189 Kabinettsitzung vom 1. Mai 1924, 17 Uhr

R 43 I/1394 , Bl. 70-73

Anwesend: Marx, Luther, Höfle, Hamm; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Weismann, Müller, Geib, Joel, v. Maltzan, Zweigert, Fischer, Sautter, Trendelenburg, Krohne, StS z. D. Busch; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Schlieben, Brecht, Hoffmann, Miller; MinR Dorn, Schlegelberger, Kiep; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Geschäftsordnung der Reichsregierung.
2. Gutachtliche Äußerung der Verwaltungsabbaukommission zum Wiederaufbauministerium.
3. Fall Quidde. [abgesetzt]
4. Entwurf einer Reichshandwerksordnung. [abgesetzt]
5. Personalsache. [...]
6. Denkschrift über die Revision der Weimarer Reichsverfassung. [abgesetzt]
7. Entwurf einer ersten Verordnung zur Durchführung des Artikels I der dritten Steuernotverordnung. [...]
8. Personalsache. [...]
9. Außerhalb der Tagesordnung: Beleidigung der Reichsregierung im „Völkischen Kurier“. [...]
10. Außerhalb der Tagesordnung: Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses der besetzten Gebiete zum Sachverständigen-Gutachten.

1. Entwurf einer Geschäftsordnung der Reichsregierung¹.

[...]

¹ Mit Schreiben vom 28. 4. hatte die Rkei den Entwurf der „Geschäftsordnung der RReg.“ an die RM übersandt (R 43 I/1489 , Bl. 243-251; hier und in R 43 I/1488 verschiedene Vorentwürfe, Voten und sonstige Materialien zur Geschäftsordnung). Die endgültige Fassung der Geschäftsordnung, wie sie in dieser Kabinettsitzung beschlossen wird, ist als Dok. Nr. 192 abgedruckt.

Zu § 1² machte der *Reichswirtschaftsminister* darauf aufmerksam, daß eine Abweichung von den Richtlinien auch theoretisch nicht möglich sei, der Gedanke müsse anders gefaßt werden.

Staatssekretär Zweigert erklärte sich damit grundsätzlich einverstanden; in welcher Form jedoch die Festlegung der Richtlinien geschehen müsse, in die Geschäftsordnung aufzunehmen, halte er nicht für zweckmäßig.

Zu § 2³ wünschte der *Reichswirtschaftsminister* eine Ergänzung, wonach die Reichskanzlei ganz allgemein bei Fragen, die über den Geschäftsbereich eines Ressorts hinausgingen, zu beteiligen wäre. Der *Reichsminister der Finanzen* glaubte, daß dadurch eine starke Vermehrung des Personals der Reichskanzlei notwendig wäre, auch hielt er diese Bestimmung mit Rücksicht auf die über die Einhaltung der Richtlinien nicht für notwendig.

Staatssekretär Zweigert machte darauf aufmerksam, daß die Minister innerhalb ihres Ressorts selbständig seien.

Zu § 6⁴ teilte *Ministerialdirektor Dr. Kempner* mit, daß der Wunsch hervorgetreten sei, den Paragraphen durch die Bestimmung zu ergänzen: der Staatssekretär in der Reichskanzlei nimmt gleichzeitig die Geschäfte eines Staatssekretärs der Reichsregierung wahr.

Das Kabinett war damit einverstanden.

[...]

Zu § 30 bat *Ministerialdirektor v. Schlieben*, den Absatz 2⁵ durch eine Bestimmung zu ergänzen, nach der auch andere Beamte als Staatssekretäre zur Vertretung ihres Ministers unter Beibringung einer schriftlichen Vollmacht befugt seien.

Das Kabinett war vorbehaltlich der Fassung damit einverstanden.

Staatssekretär Zweigert beantragte eine Ergänzung⁶, nach der der Reichskanzler befugt sein solle, Kabinettsitzungen auf die Minister zu beschränken.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt eine derartige Bestimmung für nicht notwendig. Ein Ministergremium sei kein Ersatz des Kabinetts, sondern ein konsultatives Gremium des Reichskanzlers für die Festlegung der Richtlinien der Politik. Eine derartige Einschränkung sei außerdem vom Standpunkt seines Ressorts aus untragbar. Es ginge nicht an, daß ein Ministergremium während seiner Abwesenheit Beschlüsse von finanzieller Auswirkung fasse.

Staatssekretär Bracht glaubte, daß dem Bedenken des Reichsministers der Finanzen durch eine Erweiterung des § 32⁷ Rechnung getragen werden müsse.

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich dem Antrage von Staatssekretär Zweigert an.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich mit dem Antrag Zweigert einverstanden unter der Voraussetzung, daß § 32 erweitert werde in Satz 1 durch die Worte „oder ohne“ (die Stimme des Reichsministers der Finanzen) und in Satz 3 durch die Worte „in Anwesenheit des Reichsministers der Finanzen oder seines Vertreters“.

Das Kabinett nahm den Antrag Zweigert und die Erweiterung des § 32 an.

Zu § 31 bat *Staatssekretär Joel*, den Wortlaut mit § 28 in Einklang zu bringen.

² § 1 des Entwurfs lautet: „Die vom RK gegebenen Richtlinien der Politik sind von sämtlichen RM innezuhalten und in ihrem Geschäftsbereich zu verwirklichen. Eine Abweichung von den Richtlinien ist nur mit Zustimmung des RK zulässig.“

³ § 2 des Entwurfs stimmt mit § 2 in der Endfassung (Dok. Nr. 192) überein.

⁴ § 6 des Entwurfs entspricht § 6 Abs. 1 der Endfassung.

⁵ § 30 Abs. 2 des Entwurfs: „Ist ein RM abwesend oder verhindert, so nimmt in seiner Vertretung regelmäßig der StS [...] mit Stimmrecht teil.“

⁶ zu § 30.

⁷ § 32 des Entwurfs: „Beschließt die RReg. abgesehen von §§ 20, 21 der Reichshaushaltsordnung in einer Frage von finanzieller Bedeutung gegen die Stimme des RFM, so kann dieser gegen den Beschluß ausdrücklich Widerspruch erheben. Wird Widerspruch erhoben, so ist über die Angelegenheit in einer weiteren Sitzung der RReg. erneut abzustimmen. Die Durchführung der Angelegenheit, der der RFM widersprochen hat, muß unterbleiben, wenn sie nicht in der neuen Abstimmung von der Mehrheit sämtlicher RM beschlossen wird und der RK mit der Mehrheit gestimmt hat.“

Staatssekretär Zweigert beantragte die gleichzeitige Verabschiedung der gemeinsamen Geschäftsordnung der Reichsministerien, Besonderer Teil ⁸.

Das *Kabinett* beschloß die Verabschiedung vorbehaltlich einer Einspruchsmöglichkeit bis Montag, den 5. Mai 1924.

Der *Reichsminister des Innern* wurde ermächtigt, im Benehmen mit der Reichskanzlei die Geschäftsordnung der des Kabinetts inhaltlich anzugleichen und stilistische Verbesserungen vorzunehmen ⁹.

2. Gutachtliche Äußerung der Verwaltungsabbaukommission zum Wiederaufbauministerium.

[Die Vertreter des Reichsministeriums für Wiederaufbau, des Reichsfinanzministeriums, des Reichswirtschaftsministeriums und des Auswärtigen Amts stimmten der Empfehlung der Verwaltungsabbaukommission zu ¹⁰. Es wurde betont, daß an der Zuständigkeit der interministeriellen Kriegslastenkommision nichts geändert werden solle und daß die harmonische Zusammenarbeit der Ressorts bei der Behandlung der Reparationsfragen auch weiterhin aufrechterhalten werden müsse.

Das Kabinett beschloß daraufhin die Auflösung des Reichsministeriums für Wiederaufbau ¹¹.]

3. Fall Quidde. [abgesetzt]

4. Entwurf einer Reichshandwerksordnung. [abgesetzt]

5. Personalsache. [...]

6. Denkschrift über die Revision der Weimarer Reichsverfassung. [abgesetzt]

7. Entwurf einer ersten Verordnung zur Durchführung des Artikels I der dritten Steuernotverordnung. [...] ¹²

8. Personalsache. [...]

9. Außerhalb der Tagesordnung: Beleidigung der Reichsregierung im „Völkischen Kurier“. [...]

10. Außerhalb der Tagesordnung: Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses der besetzten Gebiete zum Sachverständigen-Gutachten.

Der *Reichspostminister* berichtete über die Beschlüsse des Wirtschaftsausschusses für die besetzten Gebiete zum Sachverständigen-Gutachten ¹³.

⁸ Das Kabinett hatte in seiner Sitzung vom 28. 3. (Dok. Nr. 159, P. 2) die Verabschiedung der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Reichsministerien, Besonderer Teil, vertagt.

⁹ Die Geschäftsordnung der RReg. wird am 3. 5. vom RPräs. genehmigt (Dok. Nr. 192). Die Geschäftsordnung der Reichsministerien, Besonderer Teil, tritt am 1.8.24 in Kraft (Separatdruck Berlin 1924 u. ö.).

¹⁰ In einem Gutachten vom 24. 4. hatte die Verwaltungsabbaukommission empfohlen, das RMinWiederaufbau aufzulösen und seine Aufgaben auf das RFinMin. zu übertragen (R 43 I/1949, Bl. 356-360; hier weitere Vorgänge dazu).

¹¹ Durch VO vom 8.5.24 wird das RMinWiederaufbau zum 11. 5. aufgelöst. Seine Aufgaben übernimmt der RFM (RGBl. I, S. 433).

¹² Die VO wird unter dem 1.5.24 erlassen (RGBl. I, S. 430; Entwurf in R 43 I/2395, Bl. 158 f.).

¹³ Der Vorstand des Wirtschaftsausschusses für das besetzte Gebiet nahm am 1. 5. unter Vorsitz Louis Hagens eine EntschlieÙung an, die Hagen mit Schreiben vom 2. 5. dem RK übermittelt. In der EntschlieÙung heiÙt es: Der Vorstand des Wirtschaftsausschusses stimme dem EntschluÙ der RReg. zu, das Gutachten als geeignete Grundlage für Verhandlungen zu erklären (vgl. Dok. Nr. 177, Anm. 6). Zwar werde die dt. Wirtschaft „in fast unerträglicher Weise belastet“. Jedoch: „Für das Ziel der endlichen Befreiung der dt. Wirtschaft aus den ihr im besetzten Gebiet angelegten unerträglichen Fesseln und den sie jetzt schwer belastenden Krisen muß der ernste Versuch gemacht werden, den im Sachverständigengutachten geforderten außerordentlichen Preis zu erbringen“. Dem Gutachten entsprechend müsse die Hoheit des Reichs im besetzten Gebiet wiederhergestellt, das Ruhrgebiet und der Brückenkopf Düsseldorf-Duisburg müÙten geräumt werden. Nicht angetastet werden dürfe die Tarifhoheit Deutschlands in einem einheitlichen dt. Eisenbahnnetz (R 43 I/41 , Bl. 254-257; hier und in R 43 I/42 befinden sich weitere Stellungnahmen von Wirtschaftsverbänden zum Sachverständigen-Gutachten).

Zitierhinweis

Nr. 189 Kabinettsitzung vom 1. Mai 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 596–599 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D189>